مكتب درع الحقوق للمحاماة والملكية الفكرية
Dir' Al Huquq Advocates & IP Consultants — دبي

قلم القيد — توقيع تدريجي — 22/10/2026

التاريخ: 21/10/2026
المرجع: DH/IP/2026/052

صحيفة دعوى تعدٍّ على علامة تجارية مسجلة

صُدرت جلسة ٩/١١/٢٠٢٦

مقدمة إلى: محكمة دبي الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية

المدعية	شركة زهرانوفا للعطور ومستحضرات التجميل ذ.م.م، رخصة تجارية رقم 000000، دبي.
المدعى عليها	مؤسسة غيمة الريحان لتجارة العطور (مؤسسة فردية) ومالكها فيصل منصور الجابري، ديرة — دبي.

الوقائع: تملك المدعية العلامة "زهرانوفا — ZAHRANOVA" المسجلة بوزارة الاقتصاد برقم (000417) عن الفئة (3) (المرفق 1). وفي 24/09/2026 اشترى مندوبها من المدعى عليها عبوتين تحملان العلامة بسعر (95) درهماً للعبوة، وسعر الأصلي (385) درهماً (المرفق 2). وفي 06/10/2026 صدر الأمر على عريضة رقم (731) لسنة 2026 بالوصف والحجز التحفظي، ونُفذ في 08/10/2026 بضبط:

م	الصنف المضبوط	الكمية	سعر المنتج الأصلي (درهم)	القيمة (درهم)
1	عطر زهرانوفا كلاسيك 100 مل	240	385	92,400
2	عطر زهرانوفا روز 50 مل	180	245	44,100
3	طقم هدايا (عطر وبخاخ للجسم)	60	520	31,200
4	دهن عود زهرانوفا 12 مل	95	290	27,550
5	علب وأغلفة فارغة تحمل العلامة	1,500	4	6,000
	إجمالي القيمة التقديرية للمضبوطات			**201,250**

الأسانيد القانونية

1. تُعد المدعية مالكة العلامة بتسجيلها عملاً بالبند (1) من المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، وتمتد حمايتها عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب وفقاً للبند (1) من المادة (21).

2. ينص البند (2) من المادة (17) على أن "لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها".

3. صدر الأمر التحفظي استناداً إلى البند (1) من المادة (47)، وتُرفع الدعوى خلال الميعاد المقرر في البند (7) منها، كما تجيز المادة (47) مكرراً من المرسوم بقانون ذاته الأمر بإتلاف السلع المقلدة على نفقة المتعدي.

4. تستحق المدعية التعويض وفقاً للمادة (48)، مع حفظ حقها في الدعوى الجزائية عن الفعل المؤثم بالبند (1) من المادة (50).

الطلبات: (1) تثبيت الحجز التحفظي، ومنع المدعى عليها من استعمال العلامة أو أي علامة مشابهة لها، ومصادرة المضبوطات وإتلافها على نفقتها. (2) إلزامها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً قدره (350,000) درهم، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيلة المدعية — المحامية/ نوال عيسى الحمادي

مكتب درع الحقوق للمحاماة — Dir' Al Huquq Advocates — دبي — الإمارات

بيانات شهادة تسجيل علامة تجارية

رقم العلامة	000417
تاريخ الطلب	12/01/2026 — الأولوية: لا يوجد
تاريخ التسجيل	18/05/2026 — تاريخ انتهاء الحماية: 11/01/2036
المالك	شركة زهرانوفا للعطور ومستحضرات التجميل ذ.م.م — الجنسية: الإمارات — دبي، منطقة جبل علي الصناعية الأولى
الفئة والسلع	الفئة (3): العطور، ودهن العود، ومستحضرات التجميل، وبخاخات الجسم، ومزيلات العرق.
العلامة	ZAHRANOVA — زهرانوفا (علامة كلمية باللونين الذهبي والأسود)

وزارة الاقتصاد نموذج مقروء 29/09/2026

يُستخرج هذا البيان من سجل العلامات التجارية بناءً على طلب مالك العلامة، ولا يُعد بديلاً عن أصل شهادة التسجيل.

مرفق رقم (2): مقتطف من فاتورة الشراء التجريبي

البائع	مؤسسة غيمة الريحان لتجارة العطور — دبي — ديرة — منطقة المرر — الرقم الضريبي: 000000000000000
الفاتورة	فاتورة ضريبية مبسطة رقم (S-2026-0815) — التاريخ: 24/09/2026 — العميل: نقدي

الصنف	الكمية	سعر الوحدة (درهم)	المبلغ (درهم)
عطر زهرانوفا كلاسيك 100 مل	2	95.00	190.00
ضريبة القيمة المضافة (5%)			9.50
الإجمالي المدفوع نقداً			**199.50**

البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل.

رقم الإيصال: ٣٠٨٧

توقيع البائع وختم المحل:

غيمة الريحان لتجارة العطور — ديرة — دبي